

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5019552-17.2025.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

RECORRENTE: DIEGO LIMA PORTELA

RECORRIDO: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

MEDIDA DE URGÊNCIA. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. GLOSA DE DESPESAS MÉDICAS. CONTRADITÓRIO EXERCIDO NA VIA ADMINISTRATIVA. INSTAURAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO EM 2017. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESCARACTERIZADA A URGÊNCIA E A EVIDÊNCIA DO DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo a decisão agravada. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal sem manifestação, arquivem-se com baixa na distribuição, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 11 de março de 2025.

5019552-17.2025.4.02.5101

510015624828 .V4

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5019552-17.2025.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

RECORRENTE: DIEGO LIMA PORTELA

RECORRIDO: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

Trata-se de medida de urgência (agravo de instrumento) em face da decisão que negou a tutela provisória para suspender a exigibilidade de débito fiscal.

Segue a decisão:

*Trata-se de ação pelo procedimento do juizado especial cível, com pedido de tutela, ajuizada por **DIEGO LIMA PORTELA** em face da **UNIÃO - FAZENDA NACIONAL**, objetivando a anulação do débito fiscal resultante da notificação do lançamento (processos: 10730-722.762/2019-98 e 10730.722762/2019-98) recebida pelo autor em decorrência da declaração de imposto de renda DIRPF exercício 2017, ano base 2016, que resultou na modificação do saldo de imposto a pagar de R\$25.441,42*

Pugna, em sede de tutela antecipada, pela suspensão imediata da exigibilidade do referido débito tributário e que a seja determinado à Autoridade Fiscal que se abstenha de realizar cobranças ou inscrições em dívida ativa referentes ao montante questionado.

DECIDO.

O pedido de tutela de urgência, previsto no artigo 300 e parágrafos, do CPC, será concedido quando houver (I) elementos que evidenciem a probabilidade do direito e (II) perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, devendo, ainda, ser verificado o preenchimento do requisito negativo, qual seja, a ausência do perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

A exigência da “probabilidade do direito” visa a observância da verossimilhança dos fatos alegados pelo autor, além da plausibilidade da subsunção desses fatos às normas invocadas.

Já o “perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” deve ser invocável com base em dados concretos, que ultrapassem o termo puramente subjetivo da parte requerente.

Em resumo, cuida-se de observar a presença do risco concreto (e não hipotético ou eventual), atual (ou seja, o que se apresenta iminente no curso do processo) e grave (vale dizer, o potencialmente apto a fazer perecer ou a prejudicar o direito afirmado pela parte). Se o risco, mesmo grave, não é iminente, não se justifica a concessão da tutela de urgência.

Na hipótese em apreço, verifico que o débito tributário ora questionado resultou de processo administrativo fiscal de lançamento em que foi assegurada a ampla defesa e contraditório.

A despeito da argumentação autoral, verifica-se necessária, ao menos, a formação do contraditório para que, assim, a parte ré possa esclarecer os fatos narrados na inicial, até porque milita em favor da UNIÃO a presunção de legitimidade dos atos administrativos.

Demais disso, não se evidencia o risco de dano irreparável, também suprido pelo caráter célere do rito no Juizado Especial, pois somente se concebe as medidas tutelares em hipóteses excepcionais, nos termos do artigo 4º, da Lei 10.259/01.

Desse modo, neste momento processual, mostra-se prematura a concessão da tutela requerida, ainda mais porque a pretensão de urgência poderá ser reanalisada após o contraditório, mostrando-se imperiosa a análise das informações que devem ser carreadas pela Fazenda, para o deslinde da questão.

Pelo exposto:

*I- **INDEFIRO** o pedido de tutela;*

Contrarrazões no evento 6.

VOTO

Narra o autor na peça inicial do processo de origem que o débito fiscal, que ora se pretende ver suspensa a exigibilidade, resultou de não reconhecimento das despesas médicas declaradas.

Como bem observado na decisão recorrida, houve o exercício do contraditório na via administrativa, o que é também narrado na referida peça.

Ressalte-se que a autenticidade das despesas médicas, no caso, com a glosa fiscal, não se dá apenas com o contato visual de documentos. Além disso, com o exercício do contraditório na via administrativa, o contribuinte teve oportunidade de demonstrar a regularidade dos documentos apresentados para o abatimento do imposto de renda.

Sendo assim, não se vislumbra a evidência do direito, uma vez que há necessidade de dilação probatória na via judicial, com exame cuidadoso, em relação às despesas declaradas e não reconhecidas. E, como o processo administrativo foi instaurado em 2017, pelo tempo decorrido, a justificativa de urgência não é razoável.

Pelo exposto, VOTO POR CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo a decisão agravada. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal sem manifestação, arquivem-se com baixa na distribuição.